

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5257/2533

กรมสามัญศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหมืองการช่าง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา

สัญญาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กบนพื้นดินระบุไว้ว่าถ้างานที่จ้างเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้นหลังจากระยะเวลา 1 ปี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย หมายความว่าแม้จะเลยกำหนดระยะเวลา 1 ปีแล้ว หากมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นภายในกำหนด 5 ปี นับแต่วันส่งมอบงานที่จ้าง ผู้รับจ้างก็ยังคงรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องอันเกิดกับงานที่จ้างนั้นตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 600 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ว่าจ้างจำเลยที่ ๑ ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนด่านสำโรง จำนวน ๑ หลัง ในราคา ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในสัญญามีข้อตกลงว่า หากมีเหตุชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแก่อาคารที่ก่อสร้างภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่มอบงาน จำเลยจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย หากไม่แก้ไขให้โจทก์มีสิทธิว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานแทนได้ และมีข้อตกลงว่าหากอาคารดังกล่าวเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้นหลังจากระยะเวลา ๑ ปี จำเลยยังต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำเลยได้ทำงานแล้วเสร็จส่งมอบงานให้โจทก์เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม

๒๕๒๔ ต่อมาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖ โจทก์ตรวจพบอาคารดังกล่าวชำรุดเสียหาย ๙ รายการ คำนวณเป็นราคาค่าเสียหายเป็นเงิน ๕๒,๔๐๐ บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยไม่ยอมซ่อมแซมตามสัญญา จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าตามสัญญาจ้างข้อ ๖ วรรคแรก ระบุไว้แน่นอนแล้วว่า ให้จำเลยที่ ๑ รับผิดชอบเพียง ๑ ปี ส่วนในข้อ ๖ วรรคสองเป็นเรื่องให้รับผิดชอบเรื่องอื่น มิใช่เรื่องระยะเวลาที่ยาวนานกว่า ๑ ปี ความชำรุดบกพร่องตามฟ้องเกิดขึ้นเมื่อพ้น ๑ ปีแล้ว จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ เห็นว่าตามสัญญาจ้างข้อ ๖ วรรคสอง ระบุไว้ว่า "ถ้างานที่จ้างเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้นหลังจากระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย" หมายความว่า แม้จะเลยกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่มอบงานแล้ว หากมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นภายในกำหนด ๕ ปี จำเลยก็ยังคงต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๐๐ วรรคแรก นั้นเองหาใช่เป็นเรื่องให้รับผิดชอบเรื่องอื่นมิใช่ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า ๑ ปี ดังที่จำเลยทั้ง

สองฎีกาไม่เมื่อความชำรุดบกพร่องที่เกิดกับอาคารพิพาทซึ่งเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปลูกสร้างกับพื้นดินเกิดขึ้นภายใน ๕ ปี จำเลยทั้งสองก็ยังคง
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๖๐๐
วรรคแรก

พิพากษายืน

(เสียง ตีรวีมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายสมจิตร อินทรวีมลเมธา
ศาลอุทธรณ์ - นายสุรินทร์ นาควิเชียร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>